

Nr. 140 Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 17. September 1937, 10.30 Uhr

R 22/356, Bl. 84–89 Sitzungsvermerk des AGR Breithaupt/RJuM¹

Anwesend: MD Volkmar (Vorsitz), MR Pätzold, AGR Breithaupt, OLGR Hopp (RJuM); MR Ziaja, KGR H. A. Meyer (REM); RR Reuning (RFM); ORR Riehle (RWiM); ORR Normann (PrStM/VJP); RR Bärmann (StdF); RAss. Gerber (RIM); RR Goldammer (RAM); drei Namen unleserlich.

Beginn: 10:30

Ort: Reichsjustizministerium

[GESETZENTWÜRFE ÜBER EINEN SCHULDNERSCHUTZ UND ÜBER EINE HILFE FÜR ENTWURZELTE LANDWIRTE]

Am 17. September 1937 vorm[ittags] fand im Reichsjustizministerium unter dem Vorsitz des Ministerialdirektors Dr. Volkmar die Besprechung über einen Schuldnerschutz und eine Hilfe für entwurzelte Landwirte statt. Anwesenheitsliste liegt an.

Der *Vorsitzende* stellte einleitend die Gründe dar, die das Reichsjustizministerium zur Vorlage der Gesetzentwürfe veranlaßt haben.

I. Zu dem Gesetzentwurf über eine Hilfe für entwurzelte Landwirte² erklärten die *Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums*, daß sie grundsätzlich gegen eine solche Hilfe nichts einzuwenden hätten. Es sei ihnen aber fraglich, ob der in dem Entwurf eingeschlagene Weg der richtige sei. Ein Ausnahmegesetz gegen die Ersteher zwangsversteigerter Grundstücke erscheine unbillig, weil es sich dabei vielfach um besonders tüchtige Landwirte handeln werde, die den Grundbesitz unter erheblichen Opfern und mit großem Risiko erworben hätten. Für die damalige Zeit habe der an sich niedrige Erwerbspreis meist der tatsächlich erzielbaren Rente entsprochen. Das Gesetz könne deshalb in der vorliegenden Form zur Folge haben, daß tüchtige Landwirte durch schlechtere ersetzt würden. Im übrigen würden diejenigen, die ein städtisches Grundstück in der Inflationszeit oder später verloren hätten, gleiche Vergünstigungen wie die entwurzelten Landwirte verlangen. Es werde hier große Enttäuschung bereiten, wenn diese Wünsche nicht erfüllt würden. Man müsse sich auch darüber klar sein, daß die vorgesehene Regelung für die früheren Besitzer größerer Güter keine praktische Bedeutung erlangen werde, da diese als Neubauern in aller Regel ungeeignet seien. Nach Auffassung des Reichswirtschaftsministeriums sei es deshalb ein besserer Weg, wenn die entwurzelten Kleinlandwirte, die der Wiederansiedlung würdig seien, namentlich festgestellt und dann im allgemeinen Rahmen der Neubildung deutschen Bauerntums ohne besonderes Gesetz bevorzugt berücksichtigt würden.

Der *Vertreter des Reichsfinanzministeriums* teilte die Bedenken des Reichswirtschaftsministeriums gegen den vorgelegten Entwurf. Es sei zu befürchten, daß ein solches Gesetz auf diejenigen, die ihr Kapital der Volkswirtschaft zur Durchführung staatswichtiger Aufgaben zur Verfügung stellen sollten, abschreckend wirken würde.

¹ Durchschlag in R 22/2129, Bl. 236–240. Zu Vorgeschichte und Veranlassung s. Dok. Nr. 116. – Sprecher bzw. vertretene Ressorts vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Zum Folgenden s. die Ausführungen Dok. Nr. 116 Ziff. 2.

Der *Vertreter des preuß. Staatsministeriums* erklärte, auch ihm scheine es nicht unbedingt erforderlich, zur Einlösung des Führerworts über die Nachprüfung der Zwangsversteigerung ein besonderes Gesetz zu schaffen. Seines Erachtens sei der Aufruf des Führers dahin zu verstehen, daß die versteigerten Landwirte wieder angesiedelt werden sollten. Deshalb scheine ihm das Gesetz nur dann notwendig, wenn auf andere Weise das erforderliche Land für die Wiederansiedlung nicht beschafft werden könne. Dies stehe bisher aber noch nicht fest. Ebenso wie die Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums war der Vertreter des preuß. Staatsministeriums der Meinung, daß das im Entwurf vorliegende Gesetz den Entschädigungswünschen der früheren Besitzer städtischer Grundstücke, insbesondere der Inflationsgeschädigten neue Nahrung geben könne. Mindestens müßten die §§ 9 und 11³ aus dem Gesetzentwurf herauskommen oder eine wesentlich andere Fassung erhalten, da sie psychologisch sehr gefährlich seien.

Auch der *Vertreter des Reichsarbeitsministeriums* war der Meinung, daß das Gesetz bedenkliche Auswirkungen auf den Sektor des städtischen Grundbesitzes haben könne.

Der *Vertreter des Stellvertreters des Führers* erklärte, daß er den Entwurf an sich begrüße. Allerdings sei auch dem Stellvertreter des Führers der Verwaltungsweg angenehmer, wenn derselbe Erfolg ohne ein besonderes Gesetz erreicht werden könne.

Die *Vertreter des Reichsernährungsministeriums* bemerkten hierzu, daß die Wiederansetzung der Entwurzelten im allgemeinen Rahmen der Neubildung deutschen Bauerntums unter zwei Voraussetzungen möglich sei:

– 1.

müßten zu diesem Zweck zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden;

– 2.

müßten die persönlichen Voraussetzungen für die Ansetzung (Neubauernschein) für die Entwurzelten vermindert werden.

Der Landvorrat, der für die Neubildung deutschen Bauerntums zur Verfügung stehe, sei aber schon jetzt sehr knapp. Vom Standpunkt des Ernährungsministeriums sei es deshalb zu begrüßen, wenn dieser Landvorrat in der Weise, wie es der Entwurf vorsehe, vermehrt werden könne. Auf Grund der zur Zeit bestehenden gesetzlichen Vorschriften würden diejenigen Grundstücke, die nach dem Entwurf in Anspruch genommen werden könnten, nicht immer enteignet werden können. Dem stehe insbesondere die Verschiedenartigkeit des Enteignungsrechts in den einzelnen Ländern entgegen⁴. Auch sei es fraglich, ob auf Grund der gegenwärtigen Bestimmungen die zwangsversteigerten Grundstücke zu einem Preise enteignet werden könnten, bei dessen Festsetzung der niedrige Erwerbspreis in der Zwangsversteigerung angemessen berücksichtigt sei. Allerdings habe das preuß. Oberverwaltungsgericht kürzlich eine Entscheidung getroffen, die die Berücksichtigung des Erwerbspreises bei der Festsetzung der Enteignungsentschädigung grundsätzlich für zulässig erachte.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs bemerkten die *Vertreter des Reichsinnenministeriums und des Reichsfinanzministeriums*, daß § 10 des Entwurfs⁵ überflüssig sei und gestrichen werden

³ Entw. § 9 *Reichsmittel* lautete: „Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, für den Landerwerb und für den Aufbau der Bauernstellen für Entwurzelte Darlehen aus Reichsmitteln zu gewähren und dafür in den nächsten 3 Reichshaushaltsplänen je 10 Millionen Reichsmark bereitzustellen.“

§ 11 *Gewinnausgleich*: „Wer ein landwirtschaftliches Grundstück in den Fällen des § 1 Abs. 1 [Zwangsvollstreckung als Folge der Wirtschaftskrise vor 1933] im Wege der Zwangsversteigerung erworben und bei der Weiterveräußerung einen Gewinn erzielt hat, ist gehalten, den Gewinn mit dem verarmten Entwurzelten auszugleichen, soweit der Ausgleich einem Gebot der Billigkeit entspricht. Auf die Klage des Entwurzelten ordnet der Richter (Prozeßgericht) den Ausgleich an.“

⁴ Gerade das REM verneinte aber die Notwendigkeit eines neuen ReichsenteignungsG; oben Dok. Nr. 75 Anm. 24.

⁵ § 10 *Öffentliche Körperschaften*: „Reich, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts können, um Entwurzelten eine Hilfe im Sinne dieses Gesetzes zu gewähren, von entgegenstehenden haushaltsrechtlichen Vorschriften abweichen.“

könne. Bei § 12 Abs. 2⁶ werde die Wertzuwachssteuer von der Steuerbefreiung ausgenommen werden müssen. Gegen die Vorschrift des § 11 äußerten die Vertreter verschiedener Ressorts Bedenken. Der *Vertreter des Reichsarbeitsministeriums* erklärte, daß diese Bestimmung, wenn sie an sich beibehalten werden solle, zweckmäßig auch auf solche Fälle ausgedehnt werden müßte, wo ein Gewinn durch Wertzuwachs ohne Weiterveräußerung eingetreten sei.

Ministerialrat Pätzold, der inzwischen für Ministerialdirektor Volkmar den Vorsitz übernommen hatte, sprach abschließend die Bitte aus, daß das Reichsernährungsministerium alsbald zu der Frage Stellung nehme, ob die Hilfe für die entwurzelten Landwirte ohne ein besonderes Gesetz durchgeführt werden könne. Das Reichsjustizministerium werde von seinem Standpunkt aus hiergegen nichts einzuwenden haben. Allerdings werde in diesem Fall die Initiative auf das Reichsernährungsministerium übergehen müssen⁷.

II. Mit dem Gesetzentwurf über einen Schuldnerschutz⁸ erklärten sich die Vertreter der beteiligten Ressorts grundsätzlich einverstanden. Die *Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums* hielten jedoch bei den einzelnen Vorschriften eine Reihe von Änderungen für erforderlich. Es müsse der Eindruck vermieden werden, daß das Gesetz nur den Schuldnern etwas gebe. Das Ziel des Gesetzes müsse eine Schuldenregelung sein, die zugleich auch im Interesse der Gläubiger liege. Es müsse deshalb in erster Linie auf eine gütliche Vereinbarung der Beteiligten hingewirkt werden. Nur bei deren Scheitern sei ein Eingreifen des Richters erforderlich. Im gerichtlichen Verfahren müsse die Schuldenregelung an erster Stelle stehen, ein Schuldenerlaß dürfe nur in letzter Linie in Betracht kommen. Der Schuldner müsse das, was er bezahlen könne, auch tatsächlich an seine Gläubiger bezahlen.

Die Vorschriften des Gesetzentwurfs wurden hierauf im einzelnen besprochen. *Ministerialrat Pätzold* erklärte, daß das Reichsjustizministerium den Ressorts eine Neufassung des Entwurfs, bei der die gegebenen Anregungen soweit möglich berücksichtigt seien, demnächst übersenden werde⁹.

Breithaupt 20/9

⁶ § 12 betraf *Kosten, Gebühren, Abgaben*. Abs. 2 befreite die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechtsgeschäfte „von allen Gebühren und Steuern des Reichs, der Länder und Gemeinden“.

⁷ Der REM befand mit Schreiben vom 7. 1. 1938 abschließend, das „Gesetz über eine Hilfe für entwurzelte Landwirte“ komme zu spät: Diese hätten mittlerweile eine neue Existenz gefunden, die seinerzeit versteigerten Höfe seien zumeist in der Hand fähiger Landwirte und könnten schon mit Rücksicht auf die „Erzeugungsschlacht“ nicht zur Disposition gestellt werden; R 22/356, Bl. 137–139. Das RJuM ließ daraufhin den GesEntw. fallen und verwies das Problem ans REM zur Regelung im Verwaltungsweg. Gleichwohl teilte es dessen Zweifel, ob damit Nennenswertes auszurichten sei, denn noch vor den „entwurzelten“ Landwirten müßten nachgeborene Bauernsöhne bevorzugt mit neuen Siedlerstellen versehen werden, während andererseits der Landvorrat durch den Bedarf von Wehrmacht und VJP, auch durch den Straßenbau stark eingeschränkt werde. Mit Schreiben vom 13. 7. 1938 bat der RJuM deshalb den RMRk, die Genehmigung Hitlers zum Verzicht auf das von ihm versprochene Gesetz eigens einzuholen, was Lammers indes, auch mit Verweis auf seine knappen Vortragsgelegenheiten, nicht für nötig befand; R 43 II/195, Bl. 2–13.

⁸ Dok. Nr. 116 Ziff. 1.

⁹ Einen als „Gesetz über die Bereinigung alter Schulden“ neugefaßten Entwurf übermittelte das RJuM den Ressorts am 25. 2. 1938; R 22/356, Bl. 140 f., 160–164; R 43 II/1528b, Bl. 26–31. Es wurde nach mannigfachen Änderungen am 17. 8. 1938 vollzogen (RGBl. I S. 1033); s. Folgeband, Dokk. vom 14. 4. und 23. 5. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 140 Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 17. September 1937, 10.30 Uhr
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d140>